

CUSTAS, EMOLUMENTOS, IMPOSTOS E DEMAIS DESPESAS NAS TRANSAÇÕES IMOBILIÁRIAS

Por JOSIANE MAFRA

OLÁ!

- Eu sou **Josiane Mafra**
- Sou advogada, palestrante, professora e escritora
- Possuo especialização em (Direito e Educação) e mestrado em Meio Ambiente e Sustentabilidade
- Sou uma apaixonada pelo mercado imobiliário
- Você poderá me encontrar no @josianemafra 



ESTABELECENDO DIFERENÇAS

- CUSTAS: processos judiciais
- EMOLUMENTOS: serviços cartorários
- Custas e emolumentos: taxa (uma espécie de tributo).
- TRIBUTOS: impostos, taxas e contribuições de melhoria
- DESPESAS (gênero), custas e emolumentos espécie.



SOBRE OS EMOLUMENTOS

- Emolumentos: remuneração dos serviços extrajudiciais
- CRFB/1988, art. 236, § 2º
- Lei Federal nº 10.169/2000
- **Valor:** Lei Estaduais e do Distrito Federal (Lei Federal nº 10.169/2000, art. 2º)
- Iniciativa do Tribunal de Justiça de cada Estado (Corregedoria)





E OS IMPOSTOS NAS TRANSAÇÕES E/OU TRANSFERÊNCIAS DE PROPRIEDADE?

- IPTU (imóveis urbanos) e ITR (imóveis rurais)
- Transferência da propriedade: ITBI (compra e venda/permuta) e ITCD (doação/sucessão “causa mortis”***)
- Laudêmio e foro? Não são impostos*



FATO GERADOR DO ITBI?

- Em que momento é exigido o pagamento do ITBI: na lavratura da escritura ou na transferência imobiliária junto ao CRI? Vide consolidação do entendimento do STF com repercussão geral
- E do ITCMD?





10 por página ▾

mais relevantes ▾

[ARE 1294969 RG](#)

Órgão julgador: Tribunal Pleno

Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE

Julgamento: 11/02/2021 Publicação: 19/02/2021



Repercussão Geral – Mérito

Ementa

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - **ITBI. FATO GERADOR.** COBRANÇA DO TRIBUTO SOBRE CESSÃO DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. EXIGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA EFETIVA DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA MEDIANTE REGISTRO EM CARTÓRIO. PRECEDENTES. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.

Tese

O **fato gerador** do imposto sobre transmissão inter vivos de bens imóveis (**ITBI**) somente ocorre com a efetiva transferência da propriedade imobiliária, que se dá mediante o registro.

Tema

1124 - Incidência do **Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI)** na cessão de direitos de compra e venda, ausente a transferência de propriedade pelo registro imobiliário.

COMO FICA O IMPOSTO DE RENDA (OU “LUCRO IMOBILIÁRIO” OU “GANHO DE CAPITAL”)?

- Ganho de capital obtido na alienação de um imóvel: diferença positiva entre o valor da venda e o da aquisição
- Tabela: alíquota varia entre 15% a 22,5% hoje (ATENÇÃO: reforma tributária*)



QUANDO É POSSÍVEL A ISENÇÃO NO IR?

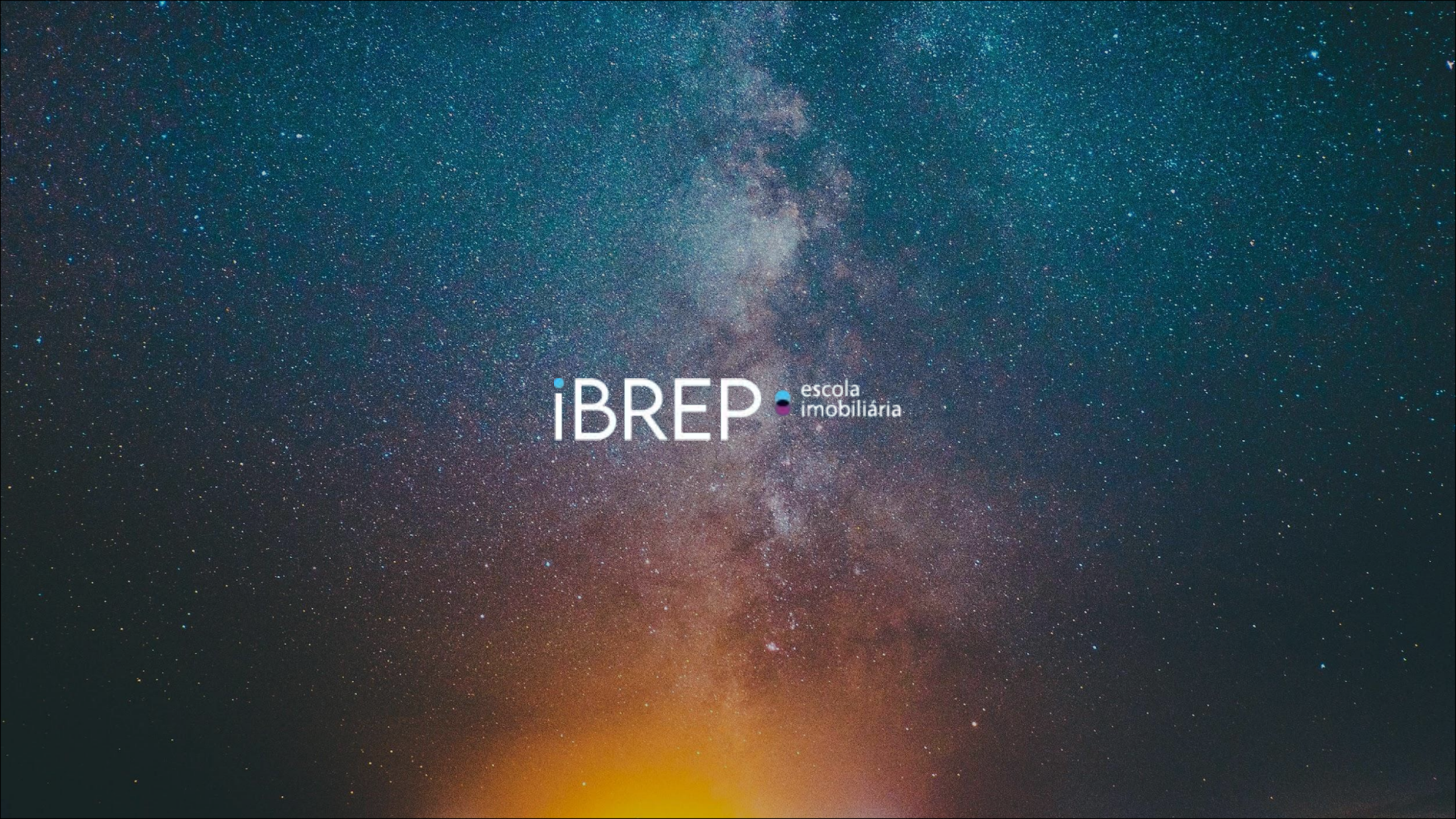
- Imóvel adquirido até 1969
- Valor obtido na venda de bem residencial em outro (180 dias após a assinatura do contrato) e também na permuta*
- Alienação do único imóvel (<R\$ 440mil), não tendo utilizado o benefício em 5 anos
- Pagamento: mês subsequente à venda
- Descontos possíveis (corretagem, etc)



E AS DEMAIS DESPESAS ENVOLVIDAS NUMA TRANSAÇÃO IMOBILIÁRIA?

- Despesas com análise documental e aferição de idoneidade das partes
- Despesas com honorários de corretagem
- Despesas com eventuais regularizações
- Etc.





iBREP  escola
imobiliária